

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 555/2530

นายป๋อไล่ แซ่ลิ่ม

โจทก์

นายทอง ครูทน้อย กับพวก

จำเลย

นายสมเกียรติ ปริชาบวิสุทธิกุล ทนาย

จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 190)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดที่
10274 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ตามแนวในแผนที่หมายเลข จ.3(1)
แต่เป็นจำนวนเนื้อที่ไม่เกินกว่าที่ระบุในฟ้อง และให้รถถอนดินอ้อยออกไป ให้จำเลย
ที่ 3 ชำระค่าเสียหายในอัตราไร่ละ 2,000 บาทต่อปี ให้แก่โจทก์คิดตั้งแต่เดือนมีนาคม
2519 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2523 และให้จำเลยที่ 4 ชำระค่าเสียหายใน
อัตราไร่ละ 2,000 บาทต่อปี ให้แก่โจทก์คิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 เป็นต้น
ไปจนกว่าจำเลยทั้งสามและบริวารจะออกไปจากที่ดินโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 กับบริวารออกไป
จากที่ดินโฉนดเลขที่ 10274 ตำบลทัพหลวงอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตามแนวเขตและจำนวนเนื้อที่ซึ่งเจ้าพนักงานรังวัดได้ในแผนที่พิพาทหมายเลข จ.3(1)
ให้จำเลยที่ 4 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราปีละ 900 บาท ก่อนฟ้องเป็นเวลา 1 ปี

และค่าเสียหายในอัตราดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ส่วนคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 4 ต่างฎีกา และเฉพาะจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 184,186,190)

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 3 ได้วางโฉนดที่ดินของตน จำนวน 1 ฉบับเป็นประกันสำหรับค่าเสียหาย และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 163,169)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 4 ในเรื่องรื้อถอนต้นอ้อยและออกไปจากที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสียหายนั้นถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระก่อนฟ้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และค่าเสียหายในอัตราเดียวกันนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้องเฉพาะเรื่องค่าเสียหาย

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 4 ในเรื่องรื้อถอนต้นอ้อยและออกไปจากที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสียหายนั้นถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระก่อนฟ้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และค่าเสียหายในอัตราเดียวกันนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลา

ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยก
คำร้องเฉพาะเรื่องค่าเสียหาย

(เสีี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียีน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>